

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2914/2538

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหเจริญพัฒนก่อสร้าง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 67

พ.ร.บ.ธนาคารความ พ.ศ.2528 มาตรา 33

ขณะที่จำเลยทั้งสามยื่นฎีกาซึ่งมี จ. ลงชื่อเป็นผู้เรียงคำฟ้องฎีกา จ. ได้จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้เป็นธนาคารความจึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติธนาคารความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67(5) แม้จำเลยที่ 1และที่ 2 จะไม่ได้แต่ง จ. เป็นทนายของตนก็ตาม

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า นายจรัสเป็นทนายจำเลยที่ 3 จึงมีอำนาจฟ้องฎีกาให้เฉพาะจำเลยที่ 3 เท่านั้นไม่มีอำนาจเรียงฎีกาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วย รับเป็นฎีกาของจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 1 และที่ 2 เห็นว่า ตามกฎหมายธนาคารความและตัวความมีอำนาจเรียงคำคู่ความได้และฎีกาของจำเลยที่ 1และที่ 2 ก็มีจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในช่องผู้ฎีกาโดยมีนายจรัส อูราสุข ทนายความลงชื่อเป็นผู้เรียงฎีกาฎีกา

ของจำเลยทั้งสามจึงชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 73)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 62)

จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 66 แผ่นที่ 6)

คำสั่ง

วันที่ 25 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2538

พิเคราะห์แล้ว ได้ความว่าขณะที่จำเลยทั้งสามยื่นฎีกาซึ่งมีนายจรัส อูราสุข ลงชื่อเป็นผู้เรียงคำฟ้องฎีกา นายจรัสได้จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้เป็น ทนายความจึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33 และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67(5) ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่ชอบ ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ดำเนินการ ต่อไป

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ